

1530555-86.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... requereu a condenação do réu por tráfico de drogas.

A Defesa Constituída, em sede de debates, pugna sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de pena mínima, arbitramento de regime menos gravoso, aplicada a detração e direito de recorrer em liberdade.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530555-86.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530555-86.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344900/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 22032783 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4572/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2344900 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREZA REGINA MACHADO DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA HELENA CARDOSO COUTINHO CRONEMBERGER

Vistos.

ANDREZA REGINA MACHADO DA CONCEIÇÃO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas regras do artigo 180 caput, do Código Penal e do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em data incerta, porém entre os dias 13 de novembro de 2021 e 19 de dezembro de 2021, nesta cidade e comarca de São Paulo, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, Yamaha FZ25/Fazer de placas FCI-3I37, sabendo ser produto de crime.

Consta ainda, que no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 7h20, na Rua Carlos Facchina, 1321, nesta cidade e Comarca da Capital, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 4 sacolas, contendo, aproximadamente, 46g, 80,1g, 44,1g e 619,7, de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Seguindo a denúncia, em 19 de novembro de 2021, a motocicleta acima mencionada, de propriedade de Ivamar Felipe Santiago foi furtada; e em 19 de dezembro de 2021, a ré adquiriu o veículo e o ocultou em sua casa.

Ocorre que no dia 19 de dezembro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina avistaram um indivíduo em atitude suspeita (conduzia uma moto sem placas, dada ordem de parada evadiu-se); contudo foi detido ao tentar ocultar-se na residência situada na Rua Carlos Facchina, 1321, nesta cidade e comarca. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado; contudo, a moto era objeto de roubo.

Os policiais observaram que na garagem do imóvel havia outra motocicleta, realizada pesquisa, apurou-se ser furtada. Os policiais avistaram uma balança de precisão no interior da casa; a ré franqueou-lhes a entrada, realizada busca no imóvel, localizou-se uma mochila infantil na cor rosa, cujo interior estavam 4 sacolas contendo expressiva quantidade de cocaína, na forma de crack. Questionada, alegou nada saber acerca do que fora localizado.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls.151/153), a réu foi citada (fls.176) e apresentou defesa preliminar (fls. xx). Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi realizado o interrogatório da ré.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação do réu por tráfico de drogas.

A Defesa Constituída, em sede de debates, pugna sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de pena mínima, arbitramento de regime menos gravoso, aplicada a detração e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente apenas para o crime de tráfico.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6/7), boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo de constatação (fls. 28/31), laudo da balança (fls. 143/145).

O policial militar Pedro Vinicius Dehn Araújo, ouvido sob o crivo do contraditório, disse que estava em patrulhamento de rotina quando viu uma motocicleta que, ao perceber a presença da polícia tentou fugir. Durante a perseguição, o acusado entrou em uma garagem. Em buscas, viram uma balança de precisão e algumas drogas. A Andressa se apresentou como proprietária do imóvel. Dentro da casa, em uma mochila de criança encontraram mais drogas. A moto que entrou na sua garagem era produto de furto. A mochila contendo as drogas estavam ao lado da mesa. É preciso entrar na casa para colocar a mochila no local que ela estava. Não é possível fazer isso do lado de fora. Ao ser indagada, a ré não sabia da sua existência. Disse que ninguém mais morava lá. O indivíduo que foi detido era inquilino da ré.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Diego. Testemunhou que se recorda da ré. O flagrante iniciou-se de um acompanhamento de uma motocicleta que entrou em uma garagem. Nesse momento, a acusada saiu de sua casa, ocasião em que viram mais uma moto que era objeto de furto, quando ela abriu a porta puderam ver a presença de uma balança de precisão e algumas drogas. Embaixo da mesma mesa, dentro de uma mochila tinha mais algumas drogas. A mochila era rosa, de menina. Ao ser indagada a ré disse que não sabia de nada. Depois falou que a mochila era de sua filha, mas não sabia que a droga estava ali dentro. Ela falou que alugava sua garagem para um terceiro que não se encontrava. Em sede policial ela mudou de versão, dizendo que o inquilino era o rapaz que tinha empreendido fuga. O portão estava encostado, não estava trancado. Ela autorizou a entrada na casa. Não conhecia ela antes do fato. O rapaz que estava fugindo inicialmente não soube explicar porque entrou na garagem da ré.

Ao ser interrogada a ré confessou o crime de tráfico. Disse que tem 34 anos, é faxineira, estava sem emprego, morava com seus filhos, tem 3 filhos, 14, 8 e 6 anos. A acusação é verdadeira. Estava dentro da sua casa, quando os policiais

chegaram, permitiu sua entrada. Ganhou a quantia de R\$ 500,00 reais para guardar as drogas. Disse que estava muito arrependida. Não sabia que a moto tinha origem ilícita. Alugava a garagem para Gabriel, não perguntou a origem da moto. Ela confessou o crime de tráfico, mas não sabia sobre a moto.

Pois bem. O conjunto probatório acostado aos autos é apto a embasar o decreto condenatório pelo delito de tráfico.

Contudo, o mesmo não pode se dizer com relação ao crime de receptação.

Com efeito, a ré afirmou que alugava sua garagem pelo valor de R\$ 150,00 a pessoa de Gabriel. Esse mesmo rapaz foi quem fugiu da polícia por estar em uma outra moto roubada.

Não bastasse, os policiais disseram que o portão da garagem estava encostado e sem tranca. Ou seja, a garagem não era de uso exclusivo da autora.

Dessa forma, não se pode dizer com a certeza necessária para a prolação de decreto condenatório que a moto era da ré e que ela tinha conhecimento de sua origem ilícita.

Destarte, estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, mas levando-se em consideração o disposto no artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que muito embora a acusada seja primária e portadora de bons antecedentes, ela guardava crack.

Na segunda fase deve ser reconhecida a atenuante da confissão, retornando a pena base ao mínimo legal.

Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, isso porque a ré confessou e não há prova de que ela integrasse organização criminosa. Assim, e estando presentes os demais requisitos, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, em 2/3, e torno as penas definitivas em 01 anos, 08 meses e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo a pena de multa no mínimo legal, por falta de informações seguras quanto à possibilidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Apreensão de 15 g de cocaína. Condenação.

Fixação do regime inicial semiaberto. Vedada a substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP. 3. A quantidade de droga apreendida não configura expressiva quantia a ensejar a imposição de regime mais gravoso, pois não serviu para exasperar a pena-base, bem como não impediu a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo. 4. A pena final (1 ano e 8 meses de reclusão) e as circunstâncias da individualização, tal como avaliadas nas instâncias ordinárias, permitem o regime inicial aberto e, também, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da inconstitucionalidade das restrições dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei n. 11.343/2006 (HC 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, DJe 16.12.2010 e ARE 663.261/SP, rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral, DJe 6.2.2013). 5. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais. (HC 130074, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)"

Apesar da pena aplicada, concedo a ré o direito de apelar em liberdade, considerando a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e CONDENO o ré ANDREZA REGINA MACHADO DA CONCEIÇÃO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, sanção essa que será substituída por pena restritiva de direitos, bem como a pagar 166 dias-multa, no mínimo legal, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ABSOLVENDO-A do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Custas na forma da do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual nº. 11.608/03.

Expeça-se alvará de soltura.

Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento (art. 674 do CPP).

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA